

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1431/2549

ป.อ. มาตรา 68

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายสุรนหรือฉัตรวี แสงศรี

โจทก์

จำเลย

จำเลยกับ ณ. ผู้ตาย ทะเลาะชกต่อยกันก่อน จากนั้นจำเลยได้กลับไปเอาอาวุธปืนที่บ้านจำเลยแล้วขับรถจักรยานยนต์ออกตามหา ณ. ผู้ตาย พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าจำเลยเตรียมเพื่อจะวิวาทหรือต่อสู้กับพวกผู้ตาย จึงเป็นการสมัครใจเข้าทะเลาะวิวาทและต่อสู้กับพวกผู้ตาย แม้ ณ. ผู้ตาย จะเข้ามาต่ออย่าจำเลยและลื้อคคอจำเลยไว้รวมทั้ง ว. ผู้ตายอีกคนหนึ่งเงืออาวุธมีดจะฟันจำเลยตามที่จำเลยนำสืบก็ เป็นเหตุการณ์จากการสมัครใจทำร้ายกัน จำเลยไม่มีสิทธิใช้อาวุธปืนยิง ณ. และ ว. ผู้ตายทั้งสอง โดยอ้างว่ากระทำไปเพื่อป้องกัน

(เฉลิมชัย จารุไพบูลย์-พิชิต คำแฝง-สุรภาพ ปัทมะสุคนธ์)

ศาลอาญาธนบุรี - นายจาตุรงค์ สรนุวัตร

ศาลอุทธรณ์ - นายอธิป จิตต์สำเร็จ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ